

1500908-22.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: LISSANDRA REIS CECCON

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Receptação dolosa perpetrada logo após roubo duplamente circunstanciado Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena Entendimento Ainda que se trate de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, a reincidência e o fato de a prisão em flagrante pela receptação ter se dado instantes após subtração da res em roubo duplamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

5ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500908-22.2022.8.26.0548

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2073573/2022 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 23655902 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 954/22/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2073573/2022 - 06º D.P. CAMPINAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROGERIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LISSANDRA REIS CECCON

Vistos.

Trata-se de processo crime instaurado por denúncia do Ministério Público em face de Rafael Mosciatti Ramos, Rogério Albuquerque dos Santos e Sérgio Missias, já qualificados nos autos, como incurso nas penas do artigo 180, §1º, e artigo 288, ambos na forma do artigo 69, todos Código Penal.

Consta da denúncia que, em data anterior ao dia 16 de março de 2022, nesta cidade e Comarca, os réus, associaram-se com outro indivíduo ainda não identificado, para o fim específico de praticar crimes.

Consta, ainda, que, no dia 16 de março de 2022, no interior do imóvel situado na Avenida Ana Beatriz Bierrembach, nº 628, Jardim Aero Continental, nesta cidade e

Comarca, os réus, previamente associados com outro indivíduo não identificado, após receberem, tinham em depósito e desmontavam, em proveito próprio e alheio, no exercício da atividade comercial, o veículo Toyota/Hilux SW4 SRX, placas FFS-0869/Sumaré, pertencente à "A. B.", coisa que sabiam ser produto de crime Auto de prisão em flagrante (págs. 05/06); boletim de ocorrência de autoria conhecida (págs. 16/20); auto de exibição e apreensão (pág. 22/23); auto de exibição, apreensão e entrega (pág. 21) e laudo pericial (págs. 293/305). Por decisão proferida em 25 de março de 2022 (págs. 176/178), a denúncia foi recebida, sendo os acusados devidamente citados para apresentar resposta à acusação (págs. 193/194, 195/196 e 197/198), o que fizeram por meio de advogado constituído (págs. 228/230 e 233/235). Não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, oportunidade em que foi ouvida a vítima, as testemunhas e, após, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos exatos moldes da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, ponderou a observância dos maus antecedentes e reincidência do acusado Sérgio e, embora os demais acusados sejam primários, a fixação do regime fechado para todos eles.

Pleiteou, ainda, a reparação dos danos à vítima.

A defesa pleiteou pela absolvição dos acusados pelo delito imputado no artigo em relação ao delito 288 do Código Penal. Com relação aos acusados Rogério e Rafael ante a confissão pelo delito do artigo 180, §1º, do Código Penal, a fixação da pena no mínimo legal, observância da confissão, regime aberto para cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Com relação ao acusado Sérgio, pleiteou a absolvição também em relação ao delito do artigo 180, §1º, do Código Penal; subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal e regime diverso do fechado para cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Atentando-se aos elementos conduzidos nos autos, o pedido inicial é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada frente ao auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência de autoria conhecida, pelos autos de exibição e apreensão e exibição, apreensão e entrega e pelo laudo pericial acima mencionados.

A autoria, de mesmo modo, restou incontestável, reiterando-se diante de toda prova oral produzida à coerência e harmonia consoante os termos de depoimentos das testemunhas, mormente quando submetidas, como foi, ao crivo dos atentos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A vítima "A.B.", em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, pela manhã, estacionou seu veículo TOYOTA/SW4 e poucos minutos depois retornou ao local e constatou o furto. Em razão disso, acionou a Polícia Militar que estava nas imediações, bem como a empresa "SAT COMPANY", responsável pelo rastreamento do veículo. Por fim, no mesmo dia, foi comunicada que o veículo estava em um desmanche e foi orientada a comparecer na delegacia.

Em juízo, disse que foi vítima de um furto, em uma rua central na cidade de Sumaré. Foi até uma loja retirar uma compra, em 10 minutos retornou ao carro, mas este já não estava mais no local. Nas proximidades do local havia um policial à paisana que lhe orientou dos procedimentos e que teria que entrar em contado com a seguradora e informar o ocorrido. A empresa que faz o rastreamento do carro fez o envio dos dados da localização do automóvel à Polícia Militar, sendo possível a localização do veículo em um desmanche em Campinas. Ao chegar no local em que o veículo foi localizado, viu que já estava sendo desmanchado, bem como a existência de inúmeras peças de diversos veículo. Está sem o veículo, uma vez que necessita de peças para o devido reparo pela concessionária; seu prejuízo foi de aproximadamente R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

A testemunha Gesiel de Souza Januário, policial militar, em sede administrativa, declarou que, na data dos fatos, foi acionada via COPOM sobre um veículo roubado, um TOYOTA/SW4, e pelo rastreio foi indicado que estaria na Avenida Ana Beatriz Bierrembach, altura do numeral 600. Em patrulhamento analisando os numerais,

percebeu que no 628 havia um portão verde de um terreno, totalmente fechado. Pela suspeita, o depoente e seu colega desembarcaram da viatura e seguiram para a lateral do muro, enquanto o motorista da viatura seguia para a rua de baixo para efetuar o cerco. Assim, logo que seguiam para a lateral visualizaram três indivíduos e constataram que no local funcionava um desmanche irregular, avistando um veículo produto de crime. Foi constatado que o local era monitorado por câmeras de segurança e havia dispositivos inibidores de sinal de rastreamento. Por fim, os três indivíduos foram indagados e afirmaram que foram contratados por terceiro não identificado por eles para desmancharem automóveis no local, e foram conduzidos à delegacia.

Em juízo, declarou que estava em patrulhamento pela avenida Ana Beatriz Bierrenbach em Campinas, quando foi informado via COPOM sobre o roubo de um veículo na cidade de Sumaré e que o bem possuía rastreador, sendo o último sinal rastreado na avenida em questão. Identificado o local, suspeitaram sobre o terreno e foi feito um cerco. Foram avistados três indivíduos e eles tentaram se evadir pelos fundos do terreno após observarem a presença dos policiais, tendo em vista as câmeras de segurança instaladas no local. Ao adentrarem foram localizadas peças de outros carros, inibidor de sinal de rastreamento, confirmando o monitoramento da rua através de câmeras. O veículo em questão já estava em processo de desmanche. Ao serem abordados os indivíduos assumiram que estavam desmanchando veículos e que já tinha algum tempo na prática.

A testemunha Daniel Cavalcante dos Santos Junior, policial militar, em sede administrativa, apresentou os fatos em harmonia e consonância com o narrado por seu colega de farda.

Em juízo, declarou que informado via COPOM que o veículo estava sendo rastreado, que visualizaram o carro próxima a avenida Bierrenbach. Fizeram cerco no local e os indivíduos se evadiram. No local, foram localizadas outras peças de desmanche de outros veículos, que estavam com o chassi suprimido. Os acusados foram localizados nos fundos do local e, ao serem indagados, assumiram a prática do desmanche. Esclareceu que no local havia câmeras de segurança e foram encontrados ferramentas, equipamentos e peças de outros veículos.

O acusado Rafael Mosciatti Ramos, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio

Em juízo, afirmou que estava entregando um curriculum e encontrou um rapaz que lhe ofereceu trabalho para acompanhá-lo no recebimento de um veículo. Tinha ciência de que era produto de roubo, mas receberia R\$ 300,00 (trezentos reais). No local começaram o processo de desmanche e avistaram a chegada da Polícia pelas câmeras de segurança.

O acusado Rogério Albuquerque dos Santos, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio.

Em juízo, disse que estava sem dinheiro e desempregado. Foi chamado por Douglas para trabalhar e que receberia R\$ 300,00 (trezentos reais). No dia dos fatos, seu primeiro dia na função, estavam retirando os bancos do veículo quando viram pelas imagens das câmeras que a presença da Polícia e que se evadiram.

O acusado Sérgio Missias, perante a autoridade policial, permaneceu em silêncio.

Em juízo, disse que sequer foi abordado pelos policiais que foram ouvidos. Na data dos fatos estava em um estabelecimento comercial que presta serviços de mecânica e foi questionada pelos policiais, sendo-lhe imputado falsamente os delitos pelos quais está respondendo. Disse que no local havia um funcionário, mecânico que exercia atividade laborativa no local, mas que se recusou a prestar declarações em juízo, uma vez que já sofreu reprimenda anteriormente. Afirmou que sua irmão chegou a conversar com essa testemunha. Negou a prática dos delitos.

Consequentemente, à vista das provas colhidas, depoimentos prestados e demais elementos que dos autos constam, restaram devidamente caracterizados os delitos imputados aos réus.

Quanto ao delito previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal.

O conjunto probatório permite inferir que os réus, previamente associados com outro indivíduo não identificado, após receberem, tinham em depósito e desmontavam, em proveito próprio e alheio, no exercício da atividade comercial, o veículo

Toyota/Hilux SW4 SRX, placas FFS-0869/Sumaré, pertencente à vítima "A. B.", coisa que sabiam ser produto de crime.

Neste azo, a acusação ao indivíduo encontra-se plausível diante de uma análise minuciosa dos fatos.

Vide, o crime de receptação, previsto no artigo 180, §1º, do Código Penal, demonstra a perfeita subsunção entre o respectivo crime e o tipo penal supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente, de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial, coisa que sabe ser produto de crime.

Quanto aos depoimentos dos policiais militares, ambos foram uníssonos, coerentes e convincentes, descrevendo em harmonia e riqueza de detalhes toda a operação que culminou na apreensão do bem, inexistindo qualquer contradição substancial que prejudique a validade dos depoimentos.

Inexiste qualquer motivo que leve a crer que as narrativas foram fantasiosas ou inverídicas.

É imperioso ressaltar que os depoimentos prestados por autoridades policiais não podem ser considerados suspeitos apenas e tão-somente porque são agentes da segurança pública, afinal, "os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem, e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (RT 411/266). Ademais, "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita". (STF, RTJ 68/54).

Cabe salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais não podem ser inquinados de parcialidade porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

Não obstante aleguem os réus Rogério e Rafael tenham apenas tirado algumas peças do veículo, tal afirmação não é harmônica com a prova dos autos e constituiria até mesmo crime mais grave de furto qualificado. Veja-se que os policiais militares receberam notícia acerca do rastreamento do veículo, subtraído há pouco tempo e, ao realizar a abordagem, foi possível verificar que os acusados possuem experiência na atividade, uma vez que o veículo da vítima estava quase todo desmontado, circunstância comprovada pelo relato que vítima que até o momento em que foi ouvida em juízo afirmou que o veículo ainda estava aguardando o reparo na concessionário ante a falta de peças no mercado sofrendo um prejuízo aproximado de R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Ora, ainda que os agentes de segurança tenham encontrado apenas os réus, informalmente, todos admitiram que estava retirando peças do veículo, confirmando-se assim, a receptação do veículo.

Outrossim, além das peças do veículo, foram encontrados com os réus ferramentas utilizadas para o desmanche do bem, o que revela prática habitual, organizada, voltada à prática comercial.

Como se vê, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa corroboraram com as provas produzidas em sede policial, não havendo que se falar em fragilidade do conjunto probatório.

Sendo assim, importante mencionar que não se pode considerar que os réus não tinham conhecimento da origem espúria do bem.

Registre-se, o dolo configura-se evidenciado não apenas pelo acusado retirar as peças de veículo produto de furto, mas, sobretudo, por não ter apresentado qualquer justificativa que venha a ser crível ou razoável, que consista em afastar o crime a que lhe é imputado.

Neste sentido: "A prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração" (JUTACrim 96/240).

Ainda, "O dolo referente à receptação dolosa pode ser perfeitamente extraído, ou seja, demonstrado, pelas circunstâncias e indícios que ornamentam a prática

criminosa" (RJTACRIM 41/260).

Ademais, "Em se tratando de crime de receptação dolosa, a demonstração de que o agente tinha ciência sobre a origem ilícita da coisa pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento "ad externo", do "modus operandi" do comprador, uma vez que, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, não há como aferir-se o dolo de maneira direta ou positiva" (RJDTACRIM 35/285).

Vale destacar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que encontrado o réu na posse de coisa ilícita, inverte-se o ônus da prova, devendo o réu comprovar a impossibilidade de conhecimento da origem espúria, não se sustentando a versão alegada conforme já mencionado.

Neste escopo: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO RÉU. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). BEM FURTADO LOCALIZADO EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. DESPROPORÇÃO ECONÔMICA EM RELAÇÃO AO VALOR DE MERCADO. CIÊNCIA DO ACUSADO. OFERTA DO PRODUTO FEITA POR PESSOA DE PARCOS RECURSOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO (§ 3º ART. 180 DO CP). RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CONDUCTA DOLOSA NÃO DESCARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.- Responde pelo delito previsto no art. 180, caput, do Código Penal o agente que adquire produto de pessoa parques recursos pagamento por este valor irrisório frente ao seu valor de mercado, sobretudo quando não se desimcumbem de comprovar a origem lícita do mesmo. Em razão do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, impõe-se ao acusado comprovar a origem lícita do produto ou o desconhecimento de que o mesmo é proveniente de crime.- Parecer da PGJ pelo conhecimento e desprovemento do recurso. - Recurso conhecido e improvido. (Processo 20120062533-SC, Rel. Desembargador Carlos Alberto Civinski, Data do Julgamento: 10/09/12, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Valer-se do mercado ilícito destes bens somente fomenta a prática de crimes contra o patrimônio por parte de pessoas que visam o lucro através da venda destes. Insta salientar que ao receber de qualquer forma um bem de alto valor, o adquirente deve, ao menos, preocupar-se com a origem deste, não podendo fechar os olhos à possível ilicitude em sua origem, afinal, o legislador penal foi claro ao atestar que configura crime de receptação adquirir, por exemplo, "coisa que deve saber ser produto de crime", o que plenamente se observa no caso em tela.

Destarte, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colacionado: Receptação dolosa Dolo direto Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé. Receptação Apreensão da res em poder do acusado Inversão do ônus probatório Entendimento A apreensão da res em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, competindo-lhe a apresentação de justificativa inequívoca para a posse do bem. Pena Condenado reincidente em crime comum cometido sem violência ou grave ameaça Receptação dolosa perpetrada logo após roubo duplamente circunstanciado Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena Entendimento Ainda que se trate de condenação por crime comum praticado sem violência ou grave ameaça, a reincidência e o fato de a prisão em flagrante pela receptação ter se dado instantes após subtração da res em roubo duplamente circunstanciado justificam a opção pelo regime fechado para início do cumprimento de pena. (TJSP; Apelação 0034398-37.2011.8.26.0050; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/12/2014; Data de Registro: 09/12/2014).

Logo, em atenção às circunstâncias fáticas, a qualificadora do §1º restou configurada, sobretudo pelas inúmeras peças de outros veículos também localizadas, demonstrando a atividade lucrativa com a prática criminosa.

Não bastasse, os réus Rafael e Rogério confessaram a prática delitiva, não havendo motivos que determinem o reconhecimento da invalidade da confissão, especialmente da confissão judicial, oportunidade em que o acusado, pessoa maior, capaz e no gozo

de suas faculdades mentais, estava assistido por seu Advogado.

Há que se ressaltar, ainda, que a confissão foi corroborada pelos demais componentes do caderno processual.

Contribuindo com este entendimento, segue o julgado: "APELAÇÃO CRIMINAL - CONFISSÃO JUDICIAL ESPONTÂNEA - VALOR PROBANTE - CO-RÉU - DELAÇÃO - CONDENAÇÃO PROCEDENTE - DOSIMETRIA - ACERTO - APELO IMPRÓVIDO .A confissão judicial espontânea tem grande valor probante e serve de suporte para a condenação, quando está em harmonia e é coerente com a prova restante. Admite-se como prova a imputação feita por co-réu, que confessando sua parte no delito, aponta também seu comparsa, mormente se em harmonia e coerência com demais provas colhidas. Analisadas corretamente pelo julgador monocrático todas as circunstâncias judiciais à fixação da pena, não há que se falar em redução ou aumento, devendo ser mantido o acertado decreto condenatório." (Processo APL 09139542720028080000, Órgão Julgador SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Publicação 11/12/2002, Julgamento 20 de Novembro de 2002, Relator ANTÔNIO JOSÉ MIGUEL FEU ROSA).

Com relação ao acusado Sérgio, o acusado não apresentou qualquer versão que pudesse abalar os elementos amealhados da instrução criminal, ou eximi-lo de sua responsabilidade.

Não restou demonstrado nos autos que os agentes de segurança teriam imputado falsamente os delitos pelos quais o acusado responde. As declarações dos policiais estão em consonância com as demais provas produzidas. Ademais, em sua versão, descreveu que estava em local diverso, sendo abordado pelos policiais que falsamente lhe imputaram a prática delitiva, ato testemunhado por terceiro que sequer foi arrolado como testemunha. Assim, suas alegações são superficiais ante o conjunto probatório produzido em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Cumpre destacar que sequer a sua irmã o réu arrolou para confirmar que conversou com o suposto mecânico que exercia atividade laborativa no estabelecimento em que o réu buscou a prestação de serviço.

Sobre o tema, segue jurisprudência: "Receptação qualificada - Ingresso em imóvel - Situação de flagrante - Crime permanente - Mandado judicial - Desnecessidade - Nulidade inexistente - Preliminar rejeitada; Receptação qualificada - Quebra da cadeia de custódia de provas - Inocorrência - Providências adotadas que se revelaram suficientes à elucidação do crime - Preliminar rejeitada; Receptação qualificada - Desmanche de veículos - Materialidade bem demonstrada - Depoimento dos policiais seguros, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para duvidar dessas palavras - Negativas isoladas - Responsabilidade dos apelantes comprovadas - Crime cometido durante a pandemia causada pelo COVID-19 - Estado de calamidade decretado - Agravante afastada - Recursos providos em parte. " (TJSP; Apelação Criminal 1511953-81.2020.8.26.0228; Relator (a): Alexandre Almeida; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 28/04/2021) Logo, configurado o delito imputado aos réus.

Quanto ao delito previsto no artigo 288 do Código Penal.

Deveras, o conjunto probatório permite inferir que os acusados se associaram entre si para o fim específico de cometer crimes, especialmente o de receptação e desmanche de veículos com finalidade comercial e lucrativa.

Ora, o crime previsto no artigo 288 do Código Penal, demonstra uma adequação perfeita entre o respectivo crime e o tipo supracitado, pois tal prática delituosa necessita, eminentemente, de associarem-se 03 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes.

Ademais, sobre a prática delituosa em tela explica o Superior Tribunal de Justiça: "A estrutura central deste crime reside na consciência e vontade de organizarem-se em bando ou quadrilha (hoje com a denominação de associação criminosa) com finalidade de cometer crimes. Trata-se de crime autônomo, de perigo abstrato, permanente e de concurso necessário, inconfundível com o simples concurso eventual de pessoas" (Denun na APN 549-SP, C.E., rel. Félix Fischer, 21/10/2009, v.u.).

O que equivale a dizer que, para a configuração da associação criminosa, mister se faz a estabilidade e a permanência para o fim de cometimento de crimes, existindo apenas a prática de determinados crimes sem vínculo prévio entre os agentes nem

condutas reiteradas e contínuas, não podendo se falar em associação, mas tão somente concurso eventual de pessoas.

Outrossim, o crime de associação criminosa é realizado por pessoas que se reúnem para a prática de outros delitos. Isso revela vontade direcionada ao descumprimento da ordem jurídica sob a sua mais grave forma: o cometimento de crimes.

Destaca-se que, para a tipificação do delito em tela, exige-se a associação, como ajuntarem-se, reunirem-se, aliarem-se, agregarem-se, etc., de três pessoas, objetivando a prática reiterada de crimes, de forma estável e permanente.

Assim, como em qualquer atividade humana, é possível a divisão de tarefas na prática de um delito, mormente em situações análogas a retratada nos autos, desta forma, restou comprovada a atuação de cada um dos agentes com funções diferenciadas na empreitada delitiva, caracterizando a cooperação dolosa.

Em que pesem os argumentos tecidos pela defesa, há que se mencionar que o local estava guarnecido com inibidor de sinais e tinha monitoramento, inclusive da parte externa, por câmeras de segurança, possibilitando acompanhar toda a movimentação suspeita e propiciar a evasão do local e evitar a responsabilização dos agentes. Ainda com relação ao local, havia inúmeras peças de veículos, de várias marcas e modelos, o que leva à conclusão de que a prática delitiva estava sendo prestada de forma reiterada e há certo tempo, não sendo crível que toda a estrutura montada estivesse à disposição apenas para número reduzido desmanche de veículos.

Diante de tais condições, não se vislumbra verossimilhança nas alegações dos acusados de que estariam no local apenas naquele dia ou mesmo há pouco tempo, sobretudo pela agilidade e experiência no desmanche de veículos. Retoma-se ao fato do curto lapso temporal em que o veículo da vítima foi objeto de furto e localizado, tendo sido praticamente todo desmontado. A habitualidade e permanência restou demonstrada ante à dinâmica dos fatos.

Ante à prova produzida, a negativa dos réus restou afastada, sendo o caso de reconhecimento da prática delitiva.

Nessa diretriz, segue entendimento jurisprudencial, conforme excerto a seguir colacionado:

"APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPÇÃO QUALIFICADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Materialidade e autoria do delito comprovadas. Organização criminosa voltada para receptação de caminhões roubados, com aproveitamento de suas peças e cargas. Negativa do réu infirmada pelas demais provas produzidas em juízo e no bojo dos autos desmembrados, onde foram processados e condenados os demais partícipes. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido." (TJSP; Apelação Criminal 0003814-43.2015.8.26.0568; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São João da Boa Vista - Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/01/2022; Data de Registro: 07/01/2022)

As penas dos delitos serão cumpridas na forma do artigo 69 do Código Penal, uma vez que possuem objetividade jurídica distintos, assim como momento distinto da consumação.

Data vênua à combativa defesa, a condenação é medida que se impõe.

Em relação ao artigo 180, §1º, do Código Penal.

Para o réu Rafael Mosciatti Ramos

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, tendo em vista a ausência de circunstâncias desfavoráveis, permanecendo em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão não poderá reduzir a pena aquém do mínimo legal. Não há agravantes a serem observadas.

Na terceira fase, não há elementos a serem considerados.

Para o réu Rogério Albuquerque dos Santos.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal, tendo em vista a ausência de circunstâncias desfavoráveis, permanecendo em 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, a atenuante da confissão não poderá reduzir a pena aquém do mínimo legal. Não há agravantes a serem observadas.

Na terceira fase, não há elementos a serem considerados.

Para o réu Sérgio Missias

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista antecedentes criminais não observados para fins de reincidência (Processo 0033640-94.2010.8.26.0114 - págs, 77; Processo 0109817-80.2002.8.26.0114 - pág. 78/79), bem como pela prática delitiva enquanto beneficiado com livramento condicional, resultando em qual seja, 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, observada a agravante da reincidência (Processo 0118193-21.2003.8.26.0114 - pág. 79), aumento a pena em 1/6, resultando em 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa. Não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem computadas.

Em relação ao artigo 288 do Código Penal.

Para o réu Rafael Mosciatti Ramos

Na primeira fase, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem observadas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem computadas.

Para o réu Rogério Albuquerque dos Santos

Na primeira fase, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem observadas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem computadas.

Para o réu Sérgio Missias

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista antecedentes criminais não observados para fins de reincidência (Processo 0033640-94.2010.8.26.0114 - págs, 77; Processo 0109817-80.2002.8.26.0114 - pág. 78/79), bem como pela prática delitiva enquanto beneficiado com livramento condicional, resultando em qual seja, 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Na segunda fase, observada a agravante da reincidência (Processo 0118193-21.2003.8.26.0114 - pág. 79), aumento a pena em 1/6, resultando em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão. Não há atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem computadas.

Ante o exposto julgo PROCEDENTE o pedido inicial a fim CONDENAR os réus:

I) ROGÉRIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa por infração ao artigo 180, §1º do Código Penal; e a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão por infração ao artigo 288 do Código Penal. As penas dos delitos serão somadas na forma do artigo 69 do Código Penal.

II) SÉRGIO MISSIAS a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 14 (catorze) dias-multa por infração ao artigo 180, §1º do Código Penal; e a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão por infração ao artigo 288 do Código Penal. As penas dos delitos serão somadas na forma do artigo 69 do Código Penal.

III) RAFAEL MOSCIATTI RAMOS a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa por infração ao artigo 180, §1º do Código Penal; e a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão por infração ao artigo 288 do Código Penal. As penas dos delitos serão somadas na forma do artigo 69 do Código Penal.

O dia-multa valerá ao mínimo legal.

Para o acusado Sérgio, determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, pelo quantum de pena aplicado, gravidade dos delitos, antecedentes criminais,

reincidência e por ter cometido o delito enquanto estava em livramento condicional, não se mostrando suficiente a fixação de regime mais brando.

Para os réus Rogério e Rafael, determino o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista o quantum da pena aplicado, gravidade dos delitos, personalidade dos acusados que praticaram os delitos em liberdade provisória, mostrando-se insuficiente regime mais brando.

Pelos mesmos motivos, os réus não poderão recorrer em liberdade, posto que permaneceram presos durante a instrução do processo. A associação criminosa é suficiente para justificar a fixação de regime mais gravoso e impedir o recurso em liberdade, porquanto se trata de profissionalismo no crime em verdadeira atividade empresarial, de forma que regime mais brando não é suficiente para coibir a prática de novos delitos e resguardar a ordem pública.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito, afirmando: "A despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal" (RHC nº 23.319 MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/08/2008).

Recomende-se os réus na prisão em que se encontram.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que não restaram preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Vale desta

Deixo de aplicar a detração, uma vez que esta fere o princípio constitucional do juiz natural, matéria esta que seria de competência exclusiva do Juízo de Execução e não do juiz sentenciante. Neste sentido, já se decidiu: Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento da causa aumento de concurso de agente e de emprego de arma de fogo, o abrandamento do regime prisional e a detração do tempo de prisão preventiva –

Inadmissibilidade – Materialidade, autoria e majorantes suficientemente demonstradas – Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso – Depoimentos dos policiais valiosos e harmônicos com as demais provas – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas mantidas – Regime escorreitamente fixado – Impossibilidade de detração – A concessão de regime mais benéfico reclama análise também do requisito subjetivo – Matéria atinente ao Juízo das Execuções. Recurso improvido.

(Relator(a): Moreira da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 17/12/2015; Data de registro: 29/12/2015).

Saliento que a detração se trata de progressão antecipada da pena, distinguindo-se, portanto, do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal que determina que o tempo de prisão provisória seja considerado para a fixação do regime inicial.

Destaco que o montante da pena cumprida provisoriamente é insuficiente para alterar o regime inicial, sendo determinante para a fixação do regime, neste caso, a gravidade do delito especialmente a atividade criminosa em nível de organização criminosa e reincidência de Sérgio.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados e, oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.R.I.C.